



ACUERDO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PAQUETE PREMIUM DE SITIO WEB

MDM CREATION × EMV CUSTOM POOLS & RESTORATIONS LLC

Fecha de vigencia: _____

PROVEEDOR

MDM Creation

En adelante, "MDM Creation" o "Proveedor".

CLIENTE

EMV Custom Pools & Restorations LLC

Representante: Erik Morales

Teléfono: (919) 208-7070

Correo: emvpools007@gmail.com

Dirección: 2521 Rolesville Rd, Wake Forest, NC 27587

Este Acuerdo de Prestación de Servicios ("Acuerdo") establece los términos bajo los cuales MDM Creation prestará servicios creativos, digitales, de branding y desarrollo web a EMV Custom Pools & Restorations LLC.

1. OBJETO DEL ACUERDO

El Cliente contrata a MDM Creation para diseñar y desarrollar un sitio web profesional y personalizado, junto con los servicios creativos y digitales incluidos en el Paquete Premium descrito en este Acuerdo.

2. PRECIO DEL PROYECTO Y FORMA DE PAGO

Precio total del Paquete Premium	\$1,500.00
Depósito / pago inicial	\$ _____
Saldo pendiente	\$ _____

El trabajo podrá comenzar una vez recibido el depósito o pago inicial acordado. El saldo final deberá pagarse antes de la entrega final de archivos, licencias, autorizaciones de uso y demás entregables finales.

- Los depósitos asociados con trabajo creativo ya iniciado no son reembolsables, salvo acuerdo escrito en contrario.
- Los servicios adicionales fuera del alcance podrán cotizarse y facturarse por separado.
- Los cargos de terceros, suscripciones, renovaciones, publicidad o servicios premium no están incluidos salvo indicación expresa por escrito.

3. PAQUETE PREMIUM DE SITIO WEB - SERVICIOS INCLUIDOS

- Diseño y desarrollo de sitio web profesional y personalizado.
- Diseño adaptable para teléfono, tableta y computadora.
- Hasta cinco (5) páginas principales, que podrán incluir Inicio, Nosotros, Servicios, Galería/Portafolio y Contacto.
- Integración de identidad visual y branding.

- Formulario de contacto y elementos de generación de clientes potenciales.
- Botones de llamada, correo electrónico, sitio web y redes sociales.
- Integración de enlaces de redes sociales.
- Organización y presentación profesional del contenido proporcionado por el Cliente.
- Optimización básica de imágenes, velocidad y rendimiento.
- Configuración inicial de SEO en el sitio, incluyendo títulos de página, descripciones meta y estructura básica orientada a motores de búsqueda.
- Asistencia con conexión de dominio y configuración de SSL, cuando sea aplicable.
- Configuración inicial y lanzamiento del sitio web.
- Tarjeta de presentación digital personalizada.
- Programación de tarjeta digital con información del negocio, enlaces, botones de contacto y código QR.
- Función de guardar contacto y accesos rápidos a teléfono, correo, sitio web y redes sociales.
- Doce (12) meses de servicio de tarjeta digital incluidos sin costo adicional desde la fecha de activación.

4. LOGOS INCLUIDOS Y ENTREGABLES

Como parte del proyecto, MDM Creation proporcionará al Cliente dos (2) diseños de logo diferentes previamente acordados entre las partes. Para cada diseño aprobado, MDM Creation entregará:

- Versión plana/flattened en color.
- Versión plana/flattened en negro.
- Versión plana/flattened en blanco.
- Versión digitalmente mejorada en color.
- Versión digitalmente mejorada en negro.
- Versión digitalmente mejorada en blanco.

Los archivos finales serán entregados únicamente una vez que el proyecto haya sido terminado por completo, el Cliente haya aprobado el trabajo final y MDM Creation haya recibido el pago total del proyecto.

5. LICENCIA DE USO DE LOS LOGOS Y RESTRICCIÓN DE MODIFICACIONES

Después de la finalización completa del trabajo y del pago total, MDM Creation proporcionará al Cliente los archivos finales de los logos junto con una autorización de uso comercial limitada para EMV Custom Pools & Restorations LLC.

El Cliente podrá utilizar las versiones finales entregadas para fines comerciales relacionados con su negocio, incluyendo sitio web, redes sociales, uniformes, materiales promocionales, vehículos, tarjetas, señalización y otros materiales comerciales.

La autorización de uso no constituye autorización para modificar, alterar, rediseñar, adaptar o crear obras derivadas de los logos. MDM Creation no consiente cambios a los logos sin autorización previa y por escrito.

- Cambios a la composición, símbolos o elementos gráficos.
- Cambios de tipografía o reorganización de elementos.
- Cambios sustanciales de proporciones o estructura.
- Separación o combinación de elementos con otros diseños.
- Rediseño o adaptación por otro diseñador, proveedor o tercero.
- Creación de versiones derivadas sustancialmente diferentes al diseño final aprobado.

Cualquier solicitud de modificación deberá presentarse a MDM Creation y contar con aprobación escrita antes de realizarse.

6. ARCHIVOS DE TRABAJO Y MATERIALES NO ENTREGADOS

Salvo que exista acuerdo escrito en contrario, la entrega final no incluye archivos de trabajo internos, bocetos, propuestas descartadas, conceptos alternativos, plantillas, archivos fuente editables, composiciones preliminares, mockups, código fuente propietario, sistemas, automatizaciones ni otros materiales utilizados durante el proceso creativo.

El Cliente recibirá únicamente los entregables finales expresamente incluidos en este Acuerdo.

7. SITIO WEB, CÓDIGO Y TECNOLOGÍA

MDM Creation podrá utilizar código propio, componentes reutilizables, bibliotecas, herramientas, sistemas de terceros, plataformas de hosting, integraciones y otras tecnologías necesarias para desarrollar y mantener el sitio.

Salvo transferencia expresa y por escrito, el pago por el sitio web no transfiere al Cliente la propiedad de código fuente propietario de MDM Creation, herramientas internas, frameworks, plantillas reutilizables, sistemas administrativos, automatizaciones, integraciones propietarias o componentes desarrollados previamente.

8. PLATAFORMAS EXTERNAS, ENVÍO Y VERIFICACIÓN

MDM Creation podrá iniciar el envío de la información comercial, sitio web o presencia digital del Cliente a plataformas externas aplicables como parte del servicio contratado. El Cliente entiende que dichas plataformas pueden requerir verificación adicional antes de aprobar, publicar o mostrar públicamente la información del negocio.

Los procesos de verificación pueden incluir, entre otros:

- Responder correos electrónicos, mensajes o avisos de verificación.
- Iniciar sesión directamente en una plataforma.
- Confirmar propiedad del negocio, teléfono, correo electrónico o dirección.
- Proporcionar documentación solicitada por el proveedor externo.
- Completar otros pasos de verificación determinados por la plataforma.

El Cliente será responsable de completar oportunamente cualquier requisito de verificación solicitado por la plataforma.

MDM Creation no garantiza aprobación, publicación, posicionamiento, exposición, visibilidad, indexación ni permanencia del negocio en ninguna plataforma externa.

Si el Cliente no completa los pasos de verificación requeridos, MDM Creation no será responsable por retrasos, falta de publicación, falta de exposición, rechazo o eliminación de la información por parte de terceros.

Algunas plataformas ofrecen servicios gratuitos, mientras que otras pueden requerir pagos, suscripciones, publicidad, funciones premium u otros cargos. Cualquier tarifa o servicio pagado de terceros no está incluido en el precio de \$1,500.00 salvo que se indique expresamente por escrito.

9. SEO Y RESULTADOS

MDM Creation realizará la configuración inicial de SEO incluida en el alcance del proyecto; sin embargo, no garantiza posiciones específicas en motores de búsqueda, aparición inmediata, cantidad específica de visitantes, llamadas, clientes, ventas o resultados comerciales.

Los resultados dependen de factores externos, incluyendo algoritmos, competencia, contenido, autoridad del dominio, cumplimiento del Cliente y políticas de plataformas externas.

10. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

El Cliente será responsable de proporcionar de manera oportuna, cuando corresponda:

- Nombre comercial e información de contacto correcta.
- Descripción de servicios, textos, promociones y precios.
- Fotografías, videos, logos o materiales existentes.
- Accesos autorizados a dominio, hosting, correo, redes sociales o plataformas necesarias.
- Credenciales necesarias para integraciones autorizadas.
- Respuestas y verificaciones solicitadas por terceros.

El Cliente declara que tiene derecho a utilizar los materiales que proporcione a MDM Creation y será responsable por cualquier reclamación relacionada con contenido entregado sin los permisos correspondientes.

11. APROBACIONES, REVISIONES Y CAMBIOS

Las aprobaciones realizadas por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp, plataforma digital u otro medio escrito utilizado habitualmente entre las partes podrán considerarse autorización para continuar con la siguiente etapa.

MDM Creation realizará las revisiones razonables incluidas dentro del alcance contratado. Cambios sustanciales después de que una fase haya sido aprobada podrán considerarse trabajo adicional y generar cargos adicionales.

12. ENTREGA FINAL CONDICIONADA A FINALIZACIÓN Y PAGO

Los entregables finales serán liberados únicamente después de que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- El trabajo contratado haya sido terminado por completo por MDM Creation.
- El Cliente haya aprobado el trabajo final.
- MDM Creation haya recibido el pago total correspondiente al proyecto.

Hasta que se cumplan estas condiciones, los diseños, conceptos, logos, versiones preliminares, archivos, mockups y demás materiales desarrollados permanecerán bajo el control y propiedad de MDM Creation.

Las imágenes de muestra, previews, capturas, pruebas o versiones preliminares proporcionadas durante el proceso son únicamente para revisión y aprobación y no constituyen entrega final ni autorización de uso comercial.

13. DERECHO DE PORTAFOLIO Y MARKETING

MDM Creation se reserva el derecho de utilizar el trabajo completamente terminado realizado para EMV Custom Pools & Restorations LLC con fines profesionales y promocionales, incluyendo portafolio, sitio web, redes sociales, publicaciones, presentaciones comerciales, materiales de ventas, publicidad y campañas de marketing.

Este derecho de portafolio y promoción no impide que el Cliente utilice comercialmente los entregables finales conforme a la autorización de uso otorgada.

14. DOMINIO, HOSTING, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE TERCEROS

El precio del proyecto no incluye, salvo acuerdo escrito en contrario, renovación de dominio, hosting recurrente, correo empresarial, publicidad pagada, suscripciones, APIs, plugins premium, aplicaciones, integraciones premium, mantenimiento mensual, SEO continuo, campañas de redes sociales, comercio electrónico o servicios recurrentes de terceros.

Después de la entrega, modificaciones futuras podrán facturarse individualmente o bajo un plan mensual o anual.

15. CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN

El Cliente podrá solicitar la cancelación mediante comunicación escrita. Si el trabajo ya comenzó, los pagos o depósitos aplicables al trabajo realizado no serán reembolsables y el Cliente será responsable por cualquier trabajo adicional ya completado.

MDM Creation podrá suspender los servicios por falta de pago, falta prolongada de respuesta, uso no autorizado de materiales o incumplimiento sustancial de este Acuerdo.

16. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

MDM Creation prestará los servicios de buena fe y conforme al alcance acordado. No será responsable por pérdidas indirectas, pérdida de ventas, interrupciones de plataformas externas, fallas de hosting de terceros, cambios de algoritmos, suspensión de cuentas externas, rechazo de verificaciones o circunstancias fuera de su control razonable.

17. CONFIDENCIALIDAD

Cada parte utilizará de manera razonable la información confidencial recibida de la otra exclusivamente para los fines necesarios para ejecutar el proyecto. Contraseñas, credenciales, información administrativa y documentos privados no se divulgarán a terceros salvo cuando resulte necesario para prestar los servicios autorizados.

18. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES

MDM Creation actúa como proveedor independiente. Este Acuerdo no crea una relación de empleo, sociedad, asociación, franquicia ni joint venture entre las partes.

19. LEY APLICABLE

Este Acuerdo se registrará e interpretará conforme a las leyes aplicables del Estado de Carolina del Norte. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier desacuerdo antes de iniciar procedimientos legales.

20. ACUERDO COMPLETO

Este Acuerdo, junto con cualquier propuesta, factura, alcance de trabajo, cotización y autorización de propiedad intelectual firmada entre las partes, constituye el entendimiento aplicable a los servicios contratados. Cualquier modificación importante deberá constar por escrito y ser aprobada por ambas partes.

21. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Al firmar este Acuerdo, ambas partes reconocen que han leído y comprendido sus términos y aceptan cumplir con las obligaciones aquí establecidas.

CLIENTE EMV Custom Pools & Restorations LLC Representante: Erik Morales Firma: _____ Fecha: _____	PROVEEDOR MDM Creation Representante: _____ Firma: _____ Fecha: _____
--	--

Documento comercial. Para asesoría sobre la validez o alcance de cláusulas de propiedad intelectual, licencias o contratos en Carolina del Norte, se recomienda revisión por un abogado con licencia.